



PUTUSAN
Nomor 2399 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUZANNE PRILANY, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Timur 16/28, RT 004, RW 009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Imron, S.H. & Rekan, beralamat di Dk. Babat, RT 03, RW 01, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

WILLIAM PRIHAKSONO/ WILLIAM PRILHAKSANA, bertempat tinggal di Jalan Babatan Pratama, Blok O-12, RT 003, RW 008, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Purwanto, S.H. dan Juwanto Dwi Prasetyo, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Eddy Purwanto & Partners, beralamat di De Balerina B2/18 Citra Harmoni, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024; Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN), Jalan Indrapura, Nomor 5, Krembangan Selatan, Surabaya;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Taman Puspa Raya, Nomor 10, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum:
 - a. Suzanne Prilany (Penggugat),
 - b. William Prilhaksana atau William Prihaksono (Tergugat), kesemuanya adalah ahli waris dari Mualim Wijaya alias Tjio Liong Hin dan almarhum Soegiarti/Sugiarti alias Siuhwa;
3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara:
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patemon Sidomulyo II/27, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3229, Surat Ukur Nomor 777/Petemon/2004, tanggal 6-01-2004, luas 273 m², Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya,
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babatan Pratama XVII/0-12, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 657, Gambar Situasi Nomor 4459/1995, tanggal 26-04-1995, luas 357 m², Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, adalah harta dari Mualim Wijaya alias Tjio Liong Hin dan warisan dari almarhum Soegiarti/Sugiarti alias Siuhwa;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Membatalkan secara hukum pelaksanaan lelang atas objek perkara sebagaimana posita angka 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat, dengan perincian:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. ganti rugi materiil sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. ganti rugi imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap sebidang tanah dan bangunan:
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patemon Sidomulyo II/27, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3229, Surat Ukur Nomor 777/Petemon/2004, tanggal 6-01-2004, luas 273 m², Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, atas nama Mualim Widjaya alias Tjio Liong Hin;
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babatan Pratama XVII/0-12, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 657, Gambar Situasi Nomor 4459/1995, tanggal 26-04-1995, luas 357 m², Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, atas nama Soegiarti/Sugiarti alias Siuhwa;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; Dan atau sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat keliru karena menyangkut dalam gugatan waris antara Penggugat dengan pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2024/PN Sby., tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 835/PDT/2024/PT SBY, tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 November 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Secara Elektronik Nomor 211/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Sby., *juncto* Nomor 472/Pdt.G/2024/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Desember 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 835/PDT/2024/PT SBY *juncto* Nomor 472/Pdt.G/2024/PN Sby., tanggal 26 September 2024, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum :
 - a. Suzanne Prilany (Penggugat),
 - b. William Prilhaksana atau William Prihaksono (Tergugat), kesemuanya adalah ahli waris dari Mualim Wijaya alias Tjio Liong Hin dan almarhum Soegiarti/Sugiarti alias Siuhwa;
3. Menyatakan sah secara hukum objek perkara:
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patemon Sidomulyo II/27, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3229, Surat Ukur Nomor 777/Petemon/2004, tanggal 6-01-2004, luas 273 m², Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya,
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babatan Pratama XVII/0-12, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 657, Gambar Situasi Nomor 4459/1995, tanggal 26-04-1995, luas 357 m², Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, adalah harta dari Mualim Wijaya alias Tjio Liong Hin dan warisan dari almarhum Soegiarti / Sugiarti alias Siuhwa;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Membatalkan secara hukum pelaksanaan lelang atas objek perkara sebagaimana posita angka 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, dengan perincian:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ganti rugi materiil sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. ganti rugi imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum kepada Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap sebidang tanah dan bangunan:
 - tanah dan bangunan yang terletak di jalan Patemon Sidomulyo II/27, Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3229, Surat Ukur Nomor 777/Petemon/2004, tanggal 6-01-2004, luas 273 m², Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, atas nama Mualim Widjaya alias Tjio Liong Hin;
 - tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Babatan Pratama XVII/0-12, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 657, Gambar Situasi Nomor 4459/1995, tanggal 26-04-1995, luas 357 m², Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, atas nama Soegiarti/Sugiarti alias Siuhwa;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*; Subsida, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2024 dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa atas satu objek gugatan telah dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas permohonan PT Bank BTPN, Tbk. selaku pemegang hak tanggungan;

Bahwa proses pengikatan hak tanggungan atas satu objek jaminan kredit tentu didahului dengan adanya perjanjian kredit antara Tergugat dengan PT Bank BTPN, Tbk. namun dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak melibatkan PT Bank BTPN, Tbk. sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal keterangan dari PT Bank BTPN, Tbk. sangat berpengaruh guna menemukan kebenaran dari permasalahan *a quo*;

Bahwa atas perjanjian kredit tersebut di atas oleh karena Tergugat wanprestasi, maka terhadap objek jaminan telah dimohonkan lelang oleh Bank BTPN dan atas hasil lelang tersebut objek hak jaminan yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 3229, luas 273 m², atas nama Tjio Liong Hin alias Mualim Widjaja, terletak di Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya telah laku terjual lelang dengan pemenang lelang H. Sulaiman dan objek yang satunya belum laku terjual;

Bahwa oleh karenanya dengan tidak ditariknya PT Bank BTPN, Tbk. dan H. Sulaiman sebagai pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara *a quo* telah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUZANNE PRILANY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUZANNE PRILANY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2399 K/Pdt/2025